

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5489/2533

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกิจพัฒน์ ศรีสุขโข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 420, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลอันเป็นส่วนราชการ
ทราบรายงานสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยสั่งการ
เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในทางแพ่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2527 ถือว่าโจทก์พึงรู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันนั้น โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2528 ยังไม่ล่วงพ้นระยะเวลา 1 ปี จึงไม่ขาดอายุความ

อ.นำเอกสารที่ทำปลอมขึ้นเสนอต่อจำเลยที่ 3 ที่ 4 โดยไม่ผ่านจำเลยที่ 1 ที่ 2
ก่อนตามระเบียบ แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 3 ที่ 4 แต่
ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในทางแพ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเรื่องละเมิดตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 อันได้แก่การกระทำโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่อ กรณีนี้ถือว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ประมาทเลินเล่อมิได้

จำเลยที่ 3 ที่ 4 จ่ายเงินยืม-ทดรองราชการแก่ อ. ทั้งที่อ. มิได้เสนอผ่านชั้น
ตอนตามระเบียบ นอกจากนี้ยังมิได้เรียกหนังสือมอบฉันทะจาก อ. และมีได้ดำเนินการ
ทวงถามเงินยืมคืนจากผู้ยืม เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับจากวันรับเงินอันเป็นการ
ฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทำให้ อ. สามารถกระทำการทุจริตได้การที่ อ.

กระทำการทุจริตได้ จึงเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

จำเลยที่ 3 ที่ 4 มีหน้าที่ชดใช้เงินแก่โจทก์ หากโจทก์จะได้รับชำระหนี้จาก อ. และ จ. ในคดีที่โจทก์ฟ้อง อ. และ จ. ให้รับผิดชอบโจทก์ อันเป็นประโยชน์แก่จำเลยที่ 3 ที่ 4 เพราะอาจไม่ต้องชำระหนี้ให้โจทก์อีก ก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันในชั้นบังคับคดีต่อไป หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีนี้จึงหาเข้าซ้อนกับคดีดังกล่าวไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่เป็นข้าราชการในสังกัดของโจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ ไม่ใช้ความระมัดระวังพิจารณาเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เอกสารยืมเงินทดรอง สัญญายืมเงินและเช็คที่นางอรรณฎา จริยาวัฒน์ หรือ ปัญญาฟู ลูกจ้างของโจทก์ทำขึ้นโดยปลอมลายมือชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีของโจทก์แล้วนำไปแสดงต่อจำเลยทั้งสี่ ทั้งไม่เรียกหนังสือมอบฉันทะและยินยอมให้นางอรรณฎานำเอกสารสัญญายืมเงินและเช็คไปให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงชื่อเอง นอกจากนี้ยังมีได้ทวงถามการชำระคืนเงินยืมทดรองภายในกำหนดเวลา เป็นเหตุให้นางอรรณฎาทุจริตได้เงินของโจทก์ไปหลายครั้งเป็นเงิน ๑๗๗,๔๐๐ บาท แต่ได้คืนแล้ว ๓๘,๐๐๐ บาท ยังขาดอยู่อีก ๑๓๙,๓๗๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่าตนเองมิได้ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ศาลในคดีอาญาพิพากษาให้นางอรรณฎาชดใช้เงินแก่โจทก์แล้ว จำเลยที่ ๒, ที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดชอบ

จำเลยที่ ๕ ยื่นคำให้การเกินกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมกันชำระเงิน ๑๓๙,๓๗๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คิดตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๗ จนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์ ให้จำเลยที่ ๔ ร่วมรับผิดชอบในต้นเงินดังกล่าวเพียง ๑๓๐,๘๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรเดียวกันคิดตั้งแต่วันที่เดียวกันจนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งสี่นำเสนอรับกันฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า จำเลยทั้งสี่เป็นข้าราชการกองคลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยจำเลยที่ ๑ เป็นผู้อำนวยการกองคลัง จำเลยที่ ๒ เป็นหัวหน้างานการเงิน จำเลยที่ ๓ เป็นหัวหน้าหน่วยรับจ่ายเงินรายได้ จำเลยที่ ๔ เป็นพนักงานการเงิน และบัญชี จำเลยที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ จำเลยที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๖ นางอรรณฎาจริยาวัฒน์หรือปัญญาฟู ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการปลอมลายมือชื่อศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ จิตะสุต อธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัพานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนู คิตติสาร และรองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ปานพลอย รองอธิการบดี ลงในเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการเอกสารขอยืมเงินทดรองจ่ายไปรายการ สัญญายืมเงินและเช็คธนาคาร ออมสิน สาขาดอยสุเทพ รวม ๔๑ รายการ ตามเอกสารหมาย จ.๘ท้ายฟ้องแล้วนางอ

รัฐภูณนำเอกสารนั้นไปรับเงินจากจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวยรวม ๑๗๗,๔๐๐ บาท ได้รับคืนมาแล้ว๓๘,๐๐๐ บาท ยังขาดอยู่อีก ๑๓๙,๓๗๐ บาท

ข้อที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่าอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลอันเป็นส่วนราชการ ได้ทราบรายงานสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในทางแพ่งเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๗ ตามเอกสารหมาย จ.๒๗ ย่อมถือว่าโจทก์พึงรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่นั้น โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๘ ยังไม่ล่วงพ้นระยะเวลา ๑ ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

ข้อที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาว่า จำเลยทั้งสี่ไม่ได้ประมาทเลินเล่อไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์นั้นเห็นว่า โจทก์กล่าวอ้างในฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ ไม่ใช้ความระมัดระวังพิจารณาคำขออนุมัติเดินทางไปราชการ เอกสารยืมเงินทตรงและสัญญายืมเงินที่นางอรรุณณานำไปแสดงแก่จำเลยทั้งสี่ให้ถี่ถ้วน แต่ในชั้นพิจารณาไม่ปรากฏจากการนำสืบของโจทก์ว่านางอรรุณญา นำเอกสารดังกล่าวไปแสดงแก่จำเลยที่ ๑ที่ ๒ ตามที่โจทก์กล่าวอ้างในฟ้องแต่อย่างใดไม่ ได้ความแต่เพียงว่านางอรรุณญา นำเอกสารนั้นเสนอผ่านเฉพาะจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ เท่านั้นจำเลยที่ ๑ เบิกความว่า เกี่ยวกับการยืมเงิน จะต้องส่งบันทึกการขออนุมัติยืมเงินทตรงจ่ายพร้อมกับสัญญายืมเงินมายังงานธุรการกองคลังก่อน งานธุรการจะส่งเรื่องให้หัวหน้างานการเงิน แล้วหัวหน้างานการเงินจะส่งต่อไปยังหัวหน้าหน่วยรับจ่ายเงินรายได้ ต่อจากนั้นก็จะมี การส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและเสนอว่าเห็นสมควรอนุมัติหรือไม่ไปยังหัวหน้าหน่วยรับจ่ายเงินรายได้แล้วเสนอต่อไปยังหัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานการเงินจะส่งเรื่องไปทงานธุรการ งานธุรการก็จะเสนอไปยังผู้อำนวยการกองคลัง คือจำเลยที่ ๑ นายแพทย์ประยุทธ์ จิตะสตุ

ศาสตราจารย์ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยานโจทก์เบิกความ
เจือสมคำพยานจำเลยที่ ๑ว่า เอกสารทั้ง ๔๑ รายการที่มีการทุจริตนี้ ตามระเบียบ
แล้วจะต้องผ่านกองคลังโดยส่งไปที่สายงานธุรการก่อน จากงานธุรการก็จะไปสาย
งานการเงินเพื่อพิจารณาตรวจสอบแล้วนำเสนอผู้อำนวยการกองคลังคือจำเลยที่ ๑
ว่าสมควรอนุมัติหรือไม่ เอกสารทั้งหมดดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีลายมือชื่อของจำเลยที่
๑ หรือปลอมลายมือชื่อจำเลยที่ ๑ นายสมพรอนุสนธิ หัวหน้างานธุรการ กองคลัง
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยานจำเลยที่ ๑ เบิกความสนับสนุนว่า
เกี่ยวกับทุจริตคดีนี้เอกสารต่าง ๆ ไม่ผ่านงานธุรการ เมื่อไม่ผ่านงานธุรการแล้ว
จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองคลังคงไม่ทราบเรื่องทุจริตดังกล่าว จำเลยที่ ๒
เป็นหัวหน้างานการเงิน เอกสารนั้นเมื่อไม่ผ่านงานธุรการแล้วก็จะไม่ผ่านไปทาง
หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานการเงินคงไม่ทราบเกี่ยวกับการทุจริตรายนี้ ศาลฎีกา
เห็นว่า เอกสารที่ปลอมทั้งหมดในคดีนี้ไม่ได้นำเสนอผ่านขั้นตอนตามระเบียบ โดยนา
งอรัญญาได้ปลอมขึ้นแล้วนำเสนอไปยังหน่วยรับจ่ายเงินรายได้คือต่อจำเลยที่ ๓ ที่ ๔
โดยไม่ผ่านจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ก่อนจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ไม่อาจทราบได้ว่าการปลอม
เอกสารนั้น หากมีการผ่านงานตามขั้นตอนแล้วนางอรัญญาก็ไม่สามารถกระทำการ
ทุจริตครั้งนี้ได้ ปรากฏว่าเมื่อจำเลยที่ ๑ ทราบเรื่องทุจริตแล้ว ก็ได้เรียกจำเลยที่ ๓ ที่
๔ มาสอบถามโดยเร็ว ให้ทำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรตามเอกสารหมาย
ล.๑๐ล.๑๑ ส่วนจำเลยที่ ๒ ได้ทราบเหตุดังกล่าวจากจำเลยที่ ๑ โดยได้รับคำสั่งจาก
จำเลยที่ ๑ ให้ทำการตรวจเอกสารทั้งหมด แม้จำเลยที่ ๑ที่ ๒ จะเป็นผู้บังคับบัญชา
จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ก็ตาม ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในทางแพ่งหาใช่ต้องมีหน้าที่
ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องและเรียบร้อย ดังที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในทางแพ่งจะต้องเป็นไปตามหลัก
เรื่องละเมิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ อัน
ได้แก่การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้ใช้ความระมัดระวัง

ตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยมีได้ประมาณเส้นเล่อ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ สำหรับจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ มีระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ข้อ ๔๐ และ ๔๑ ระบุว่าจะต้องยื่นผ่านหัวหน้ากองคลัง เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติแต่เอกสารที่ปลอมทั้งหมดในคดีนี้ นางอรรณูญาได้นำเสนอจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ และจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ได้จ่ายเงินยืมทดรองราชการให้แก่นางอรรณูญาไป ศาลฎีกาเห็นว่า การจ่ายเงินในลักษณะเช่นนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบคือประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๐ ข้อ ๑๕ เอกสารหมาย จ.๑๐ อันมีข้อความระบุว่า การจ่ายเงินถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ให้กระทำได้ นอกจากนี้ยังมีระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ๖๒(๓) เอกสารหมาย จ.๑๒ ระบุว่า เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญคู่จ่าย และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน๓๐ วัน นับจากวันได้รับเงิน ปรากฏว่าจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ได้จ่ายเงินทดรองราชการให้นางอรรณูญารับแทนไปโดยไม่เรียกหนังสือมอบฉันทะไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมระเบียบดังกล่าวบุคคลที่จะมารับเงินแทนต้องมีหนังสือมอบฉันทะจากผู้มีสิทธิรับเงินแนบมาด้วย และต้องมีการทำเรื่องเบิกเงินคืนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันได้รับเงิน แต่เมื่อระยะเวลา ๓๐ วันล่วงพ้นไปแล้วจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ก็มีได้ทวงถามให้ดำเนินการเบิกเงินคืนแต่อย่างใด เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเช่นกัน หากจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ได้ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดโดยเรียกเอาหนังสือมอบฉันทะไว้เป็นหลักฐานหรือทวงถามเป็นรายเรื่องทันทีที่ครบกำหนดนางอรรณูญาก็ไม่สามารถกระทำการทุจริตได้ ฉะนั้นการที่นางอรรณูญากระทำการทุจริตรับเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวได้ เช่นนี้เป็นผลโดยตรงจากความประมาท

เงินเหลือของจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ โดยจำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงของจำเลยที่ ๔ รู้แล้วว่าจำเลยที่ ๔ จ่ายเงินโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว แต่ปล่อยให้ปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ ๔ กระทำเช่นนั้น ต้องร่วมรับผิดชอบในเงินส่วนที่จำเลยที่ ๔ เป็นผู้จ่ายด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย แต่ที่ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ด้วยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

ข้อที่จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ฎีกาว่า ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำพิพากษาให้นางอรัญญา และพันตรีเฉลิม ประภัสสระกุล ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์แล้ว จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์อีกนั้น เห็นว่า จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเงินเหลือเป็นเหตุให้นางอรัญญากระทำการทุจริตรับเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ซึ่งจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ มีหน้าที่ชดใช้เงินให้โจทก์เช่นกัน หากโจทก์จะได้รับชำระคืนจากนางอรัญญาและพันตรีเฉลิมอันเป็นประโยชน์แก่จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ที่จะไม่ต้องชำระหนี้ให้โจทก์อีก ก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันในชั้นบังคับคดีต่อไป ฉะนั้น หน้าที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีนี้จึงหาซ้ำซ้อนกับที่โจทก์ฟ้องนางอรัญญา และพันตรีเฉลิมให้รับผิดชอบโจทก์ดังที่จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ฎีกาขึ้นมาไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องเฉพาะจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายสุบุญ วุฒิวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ น้าประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ